

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2635/2533	นายพรชัย สิทธิธนาสุทธิ์	โจทก์
	นายสนิทรหรือชัยตพล นักฟ้อน	จำเลย
	นายสนิทรหรือชัยตพล นักฟ้อน จำเลย	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะได้รับการวินิจฉัยโปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ เลขที่ 1224 ตำบลเขาทราย (ท้ายทุ่ง) อำเภอทับคล้อ(ตะพานหิน) จังหวัด
พิจิตร กับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสีย
หายเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้าย
ออกไปจากที่ดินดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,85)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>